



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		02/12/2025	
Date d'affichage de la convocation :		02/12/2025	
Nombre de membres :			SEANCE DU 08 DECEMBRE 2025
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		28	
Pour :		28	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le lundi huit décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à Edith PUGNET, Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, Marc ZARCONE à Rosemary DROUILLOT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Alexandra RAYMONT		

AFFAIRE N°16 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE.
Instauration de l'indemnité de manquement de fonds pour les régisseurs d'avances et de recettes.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que les services municipaux ont vu croître les opérations liées à la gestion des régies : encaissements des recettes (espèces, chèques, paiements divers) pour les services comme la bibliothèque, périscolaires, culturels, sportifs, urbanisme, hébergement, ... et des régies d'avances et de recettes.

Ces opérations sont assurées par un régisseur titulaire, assisté, le cas échéant, de mandataires suppléants nommés par arrêté ainsi que par des sous-régisseurs. Ces agents supportent la responsabilité directe de la manipulation des fonds de la collectivité.

Il rappelle également que l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 a instauré un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics — ordonnateurs comme comptables — en remplacement du régime antérieur de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, et du régime applicable aux ordonnateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 porte application de l'ordonnance, supprime plusieurs dispositions relatives aux anciens régimes de responsabilité, et notamment renomme les « indemnités de responsabilité » des régisseurs en « indemnité de manquement de fonds ».

Il a ainsi pour effet de clarifier que l'indemnité de manquement de fonds peut être instituée pour les régisseurs d'avances et de recettes, sous réserve d'une délibération de la collectivité.

Pour information, les régisseurs et leurs mandataires suppléants et sous-régisseurs et mandataires assurent :

- L'encaissement des recettes (espèces, chèques, paiements divers),
- La tenue, la sécurisation et la conservation des caisses ou fonds,
- La comptabilité annexe propre à la régie (recettes et/ou avances),
- Le versement des recettes au comptable public,
- La gestion des avances pour les dépenses urgentes ou de faible montant.

DIRECTION GENERALE DES SERVICES/DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES.

Il rappelle que ces missions comportent une exigence de rigueur, ainsi qu'un risque financier pour l'agent en cas d'erreur, perte de fonds ou insuffisance de couverture :

La réforme de la responsabilité (ordonnance + décret) justifie de faire évoluer notre dispositif indemnitaire pour rester conforme et attractif. Elle souligne que seule la personne du régisseur titulaire (et ses mandataires) assume une responsabilité pécuniaire qui justifie l'indemnité proposée.

Monsieur BERNARDIN précise que, depuis l'arrêté du 21 janvier 2025, l'indemnité de maniement de fonds devient cumulable avec le RIFSEEP (Régime indemnitaire en vigueur).

Le versement de l'indemnité de maniement de fonds de la collectivité est fonction d'un barème de référence, fixé par arrêté du ministre chargé du budget, est celui du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes.

Les montants prévus par l'arrêté susvisé sont les suivants :

Montant maximum de l'avance pouvant être consentie (régisseur d'avances) ou Montant moyen des recettes encaissées mensuellement (Régisseur de recettes)	Montant total du maximum pour un régisseur d'avances et de recettes	Montant de cautionnement	Montant de l'indemnité de responsabilité annuelle *
De 0 € à 1 220 €	De 0 € à 2 440 €	-	110 €
De 1 221 € à 3 000 €	De 2 441 € à 3 000 €	300 €	110 €
De 3 001 € à 4 600 €	De 3 001 € à 4 600 €	460 €	120 €
De 4 601 € à 7 600 €	De 4 601 € à 7 600 €	760 €	140 €
De 7 601 € à 12 200 €	De 7 601 € à 12 200 €	1 220 €	160 €
De 12 201 € à 18 000 €	De 12 201 € à 18 000 €	1 800 €	200 €
De 18 001 € à 38 000 €	De 18 001 € à 38 000 €	3 800 €	320 €
De 38 001 € à 53 000 €	De 38 001 € à 53 000 €	4 600 €	410 €
De 53 001 € à 76 000 €	De 53 001 € à 76 000 €	5 300 €	550 €
De 76 001 € à 150 000 €	De 76 001 € à 150 000 €	6 100 €	640 €
De 150 001 € à 300 000 €	De 150 001 € à 300 000 €	6 900 €	690 €
De 300 001 € à 760 000 €	De 300 001 € à 760 000 €	7 600 €	820 €
De 760 001 € à 1 500 000 €	De 760 001 € à 1 500 000 €	8 800 €	1 050 €
Au-delà de 1 500 000 €	Au-delà de 1 500 000 €	1 500 € par tranche de 1 500 000	46 € par tranche de 1 500 000

Un même régisseur, chargé de plusieurs régies peut percevoir plusieurs indemnités de maniement de fonds.

Les régisseurs titulaires, intérimaires et suppléants ainsi que les sous-régisseurs et mandataires peuvent percevoir l'indemnité de maniement de fonds dès lors qu'ils sont régulièrement chargés des fonctions de régisseur d'avances ou de recettes ou des fonctions cumulées. Cette indemnité sera donc octroyée au suppléant dès qu'il s'agit d'un agent public et lorsque ce dernier assure effectivement le remplacement du régisseur titulaire.

Il peut être procédé, en accord avec le comptable, au début de chaque année, à une révision éventuelle de l'indemnité de responsabilité allouée sur les bases des avances ou recettes constatées au cours de l'année précédente.

Le montant de l'indemnité peut être majoré dans la limite de 100%, pour les seuls régisseurs de recettes, si les conditions suivantes sont réunies :

- La régie doit être ouverte au public au-delà des périodes normales d'exécution du service ;
- Le nombre hebdomadaire moyen d'opérations d'encaissement doit être supérieur à 200.

Cette indemnité sera versée annuellement.

Les bénéficiaires de cette indemnité sont les fonctionnaires titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel en fonction dans la collectivité territoriale exerçant les missions permettant le versement de cette prime ainsi que les agents de droit public présents dans la collectivité de plus de 6 mois remplissant également ses missions.

L'indemnité fixée par la présente délibération fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Madame la Maire informe que le comité social territorial en date du 19 novembre 2025 a émis un avis favorable unanime,

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité, l'instauration de l'indemnité de maniement de fonds tel que présentée ci-dessus.

2°) **FIXE** à l'unanimité, par arrêté individuel le montant de l'indemnité versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus.

3°) **DECIDE** à l'unanimité, de prévoir et d'inscrire au budget les crédits correspondants.

4°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

La secrétaire de séance

Edith PUGNET



Alexandra RAYMONT

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 12 décembre 2025